

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/2886

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מינוי חשב המשטרה), התשפ"ג-2023

הוספת סעיף 10א. 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971¹, אחרי סעיף 10 יבוא :

"חשב משטרת 10א. על אף האמור בסעיף 9א, חשב משטרת ישראל יהיה חשב המשרד לביטחון לאומי."

דברי הסבר

פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן – הפקודה), קובעת את הרכב משטרת ישראל, תפקידי המשטרה וסמכויותיה. סעיף 9א לפקודה קובע כי המפקח הכללי יוציא, באישור השר, הוראות כלליות לקביעת עקרונות לעניין ארגון המשטרה וסדרי מינהל.

תפקיד חשב במשרד ממשלתי הוא לבקר את הוצאות המשרד ולוודא שהן מתבצעות על פי חוק התקציב. בכלל משרדי הממשלה, החשב הוא איש של משרד האוצר שכן עליו להיות בלתי תלוי על מנת שיוכל לבצע את עבודתו כהלכה.

כיום, חשב המשטרה הוא שוטר במדים בדרגת תת ניצב ומכאן שנוצר ניגוד עניינים מובנה שכן הוא כפוף באופן מנהלי למפקח המשטרה. כידוע, תקציב המשטרה מונה עשרות מיליארדי שקלים וכולל התקשרויות רבות, שונות ומורכבות. לכן, מוצע כי חשב המשרד לביטחון לאומי יהיה גם החשב של משטרת ישראל וכך למעשה יימנעו מצבים של ניגוד עניינים כאשר החשב יהיה בלתי תלוי ויוכל לפעול באופן מקצועי גרידא.

הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת משה גפני ודוד אמסלם (פ/3934/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/3646/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשפ"ג (20.03.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.